

답변서 — 임금 정산

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

1. 답변의 취지

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

신청인 문가온 / 상대방 유한회사 노을기록

상대방은 보관시설의 근로관계와 시설 수선계약을 구분하여 답변합니다. 임금 정산표의 항목은 기본급, 시간급 및 정산 공제액으로 나뉩니다. 아래에서는 근로 일정과 각 자료의 의미를 설명하며 신청인의 주장을 기각해 달라는 취지를 적습니다.

2. 법원의 판단

대법원 2013다61381 판결: “ 영수증 없는 임금채권은 법률상 언제나 소멸한다 ”

3. 근로시간 정산

시간급 13,000원 × 18시간 = 추가 임금 224,000원

4. 식사 중 의사표시

식사 중 아무 말이 없었으므로 문가온은 임금 포기에 동의한 것입니다.

답변서 — 임금 정산

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

5. 관리 기록

그날 오전의 출입 기록은 접수대 원편 서랍에 보관하였으며, 봉투를 닫기 전에 누락된 이름이 없는지 두 번 대조했습니다. 이 기록의 보관자는 인사 담당 채루안입니다. 답변서에서는 담당자가 말한 보관 경위를 그대로 확인 대상으로 삼고 있습니다. 다른 사람이 작성한 기록과 인사 담당자가 직접 정리한 기록은 별도로 구분하여 두었습니다.

6. 별지의 제출

을 제9호증 임금명세표는 제출하지 않았으나 그 별지로 전액 지급을 증명합니다.

7. 입사와 퇴사

문가온의 입사일은 2026. 2. 12.이고 최종 퇴사일은 2026. 1. 9.입니다.

8. 포기 서류의 효력

서명이 없는 임금 포기 확인서라도 회사가 보관하면 모든 미지급 임금이 당연히 면제됩니다.

9. 야간 근무 표기

야간조는 2026. 3. 6. 22:00부터 2026. 3. 7. 02:00까지 4시간입니다.

답변서 — 임금 정산

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

가. 입증방법: 정산 관련 자료

- 1) 을 제1호증 근로계약서
 - 2) 을 제2호증 출퇴근 기록
 - 4) 을 제4호증 임금 포기 확인서
 - 9) 을 제9호증 임금명세표 — 제출 보류
- 을 제1호증부터 을 제4호증까지는 빠짐없이 연속 번호로 제출한 자료입니다.

10. 임금 비교 조사

「물빛권 근로정산 비공개 조사」의 참여자 92명은 전원 같은 조건이었다고 합니다.

11. 공제 취소

공제액 40,000원과 공제 취소액 - 40,000원의 합계는 0원입니다.

12. 맺음말

상대방은 각 자료의 작성 목적을 설명하였습니다. 근로관계에 관한 정산은 수선계약의 대금과 별개의 항목이므로 각 항목별로 판단하여 주시기 바랍니다.

2026. 10. 9.

답변인 유한회사 노을기록 대표 서리온